

MÓDULO 3: Aspectos Legales, Normativa UAF, Evaluación Financiera y Documentación Operativa

Manual Interno de Operaciones y Cumplimiento — MG Propiedades & Servicios Integrales

Basado en la Capacitación Académica de Alex Biskupovic (Centro de Negocios Las Condes)

1. Cumplimiento Legal y Prevención del Lavado de Activos (Normativa UAF)

Marco Regulatorio y Obligación Legal

- **Inclusión del Rubro Inmobiliario:** Los corredores de propiedades y asesores inmobiliarios forman parte de los **38 rubros económicos** obligados por ley a reportar a la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)**, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de Chile.
- **Propósito del Control:** Prevenir e impedir la inserción en el sistema financiero de fondos o activos provenientes del lavado de dinero, origen ilícito o financiamiento del terrorismo.
- **Registro Obligatorio:** Todo profesional o empresa que ejerza el corretaje de propiedades debe registrarse de manera obligatoria en la plataforma oficial de la UAF (www.uaef.cl) para emitir las declaraciones periódicas y reportes requeridos.

Tipos de Reportes Obligatorios ante la UAF

REPORTES OBLIGATORIOS UAF	
ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)	ROE (Reporte de Operaciones en Efectivo)
• Transacciones fuera de la norma o perfil del cliente. • Amparado bajo reserva y anonimato legal. • Sin fecha fija; se emite ante la detección de la anomalía.	• Operaciones pagadas en dinero efectivo (monedas/billetes). • Monto igual o superior a USD \$10.000 (o su equivalente). • Transferencias bancarias directas en efectivo. • Excluye cheques y vales vista. • Fechas de reporte: Semestrales (Enero y Julio).

A. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

- **Definición:** Informe sobre transacciones que se salgan de los parámetros habituales o del perfil económico del cliente (ejemplo: un comprador joven de 24-25 años con pocos años de ejercicio laboral que pretende adquirir un inmueble de alto valor cargado 100% al contado sin justificación de fondos).
- **Resguardo Legal del Reportante:** La ley protege la identidad del corredor que emite un ROS. Son reportes estrictamente anónimos y confidenciales para resguardar la seguridad del declarante.

B. Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE)

- **Definición:** Obligación de informar todas aquellas transacciones donde se reciba pago en **dinero efectivo** (papel moneda, billetes o transferencias en efectivo directas) por montos acumulados iguales o superiores a **USD \$10.000** (diez mil dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional).
- **Exclusiones:** No se consideran dentro de la categoría de efectivo los instrumentos bancarios nominativos como cheques o vales vista.
- **Periodicidad:** Se deben enviar de manera periódica y obligatoria dos veces al año (durante los meses de **enero** y **julio**).

Inteligencia Financiera y Sanciones

- **Proceso de Inteligencia:** La UAF recibe los datos, aplica inteligencia financiera y, si detecta indicios de delito, deriva los antecedentes al Ministerio Público para el inicio de investigaciones penales.
- **Fiscalización y Multas:** El incumplimiento en el registro, la omisión de reportes ROE/ROS o la falta de manuales de prevención conlleva severas sanciones administrativas, multas sumarias e investigaciones judiciales (existiendo jurisprudencia de multas aplicadas a bancos, instituciones financieras y corredoras de propiedades).

2. Perfiles de Inversionistas Inmobiliarios y Dinámica de Mercado

Tipología de Inversionistas Inmobiliarios

- **Inversionista Tipo 1 (Especulativo / Trading Inmobiliario):**
 - **Estrategia:** Comprar y vender propiedades en ciclos cortos (retención de 2, 3 o 4 años).
 - **Objetivo:** Capturar la ganancia de capital obtenida por la plusvalía del sector y los arriendos percibidos. Liquida el activo para reinvertir el capital ampliado en la compra de dos o más unidades simultáneas ("hacer la pasada").
-

- **Inversionista Tipo 2 (Patrimonial / Fondo de Retiro):**
 - **Estrategia:** Adquisición progresiva y sistemática de unidades (departamentos/casas) a largo plazo.
 - **Objetivo:** Construir un portafolio de propiedades como complemento o sustituto de las pensiones de vejez (AFP), viviendo de las rentas de arrendamiento generadas en la etapa de jubilación.

Comportamiento del Mercado Inmobiliario y Perfil "Millennial"

- **Segmentación Demográfica:** Aumento sostenido de la demanda de inversión en personas menores de 30 a 40 años.
- **Estadística de Créditos Hipotecarios:** El 75% de las solicitudes de crédito hipotecario son gestionadas por personas menores de 40 años. Asimismo, el segmento de menores de 30 años representa entre un 25% y un 30% del total de operaciones de crédito.
- **Catalizadores de Compra:** Liquidez obtenida por retiros de fondos previsionales, búsqueda de jubilación anticipada y coyunturas de tasas de interés hipotecarias históricamente competitivas.

3. Indicadores Financieros de Rentabilidad y Evaluación de Inversiones

Para asesorar de forma técnica y fundada a un cliente inversionista (evitando opiniones sin sustento técnico), el corredor debe aplicar las siguientes fórmulas e indicadores:

A. Tasa de Vacancia (\$TV\$)

$$\text{Tasa de Vacancia (\%)} = \left(\frac{\text{Meses Desocupados}}{12} \right) \times 100$$

Mide el período en que un inmueble permanece desocupado (sin generar ingresos por arriendo) dentro de un marco temporal de 12 meses.

Ejemplo 1: 1 mes sin arrendar en el año = $\frac{1}{12} = 8,33\%$ de vacancia anual.

Ejemplo 2: 6 meses sin arrendar en el año = $\frac{6}{12} = 50\%$ de vacancia anual.

- **Impacto Operativo:** Afecta directamente la proyección de ingresos brutos por arriendo en el cálculo del ROA y el ROE.

B. Return on Equity (ROE) — Retorno sobre el Patrimonio

Mide el incremento porcentual sobre el capital real invertido (patrimonio) cuando la propiedad se adquirió con financiamiento (pie + gastos operacionales) y se vende a valor de mercado actualizado.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Precio de Venta Actual} - \text{Valor de Compra Histórico}}{\text{Pie Invertido} + \text{Gastos Operacionales}}$$

Ejemplo Práctico:

- Valor de compra hace 2 años: \$40.000.000.
- Valor comercial actual de venta: \$51.000.000 (Ganancia / Plusvalía = \$11.000.000).
- Pie aportado inicial (20%): \$8.000.000.
- Gastos operacionales (tasación, escritura, impuestos): \$500.000.
- Inversión total realizada (Patrimonio): \$8.500.000.

$$\text{ROE} = \frac{11.000.000}{8.500.000} = 1,294 \Rightarrow 129,4\% \text{ o incremento de 1,29 veces el capital}$$

C. Return on Assets (ROA) — Retorno sobre los Activos (Sin Crédito)

Mide la rentabilidad operacional pura del inmueble cuando este ha sido comprado **al contado** (sin considerar costos de financiamiento ni dividendos bancarios).

- **Fórmula:**

$$= \frac{(\text{Arriendo Mensual} \times 12 \times (1 - \text{Vacancia})) - \text{Contribuciones Anuales}}{\text{Valor Comercial Actual de la Propiedad}} \times 100$$

Ejemplo Práctico:

- Valor de la propiedad: \$85.000.000.
- Arriendo mensual: \$390.000.
- Ingreso anual proyectado (100% ocupación): $\$390.000 \times 12 = \$4.680.000$.
- Cuota de contribuciones: \$20.000 por trimestre (4 cuotas al año = \$80.000).

$$\text{ROA} = \frac{4.680.000 - 80.000}{85.000.000} = \frac{4.600.000}{85.000.000} = 5,41\% \text{ anual}$$

- **Referencia del Mercado:** La rentabilidad neta promedio anual para departamentos en Chile oscila entre el **4,5% y el 6%**.

D. ROE Financiero / Apalancamiento (Cash on Cash Return)

Mide la rentabilidad sobre el dinero efectivamente aportado de bolsillo cuando el inmueble se adquiere mediante **crédito hipotecario** (apalancamiento financiero).

- **Fórmula:**

$$\text{ROE Financiero (\%)} = \frac{[(\text{Arriendo Mensual} - \text{Dividendo Mensual}) \times 12] - \text{Contribuciones Anuales}}{\text{Pie Aportado} + \text{Gastos Operacionales}} \times 100$$

Ejemplo Práctico:

- Valor de la propiedad: \$85.000.000.
- Arriendo mensual (Ingreso): \$390.000.
- Dividendo bancario mensual (Costo): \$250.000.
- Flujo de caja neto mensual: $\$390.000 - \$250.000 = \$140.000$ (\$1.680.000 al año).
- Contribuciones anuales: \$80.000.
- Flujo Neto Anual: $\$1.680.000 - \$80.000 = \$1.600.000$.
- Pie inicial pagado (20%): \$17.000.000.
- Gastos operacionales pagados: \$700.000.
- Inversión total de efectivo: \$17.700.000.

$$\text{ROE Financiero} = \frac{1.600.000}{17.700.000} = 9,04\% \text{ anual}$$

Estrategia Comercial de Apalancamiento:

Si un cliente dispone de \$60.000.000\$ de capital total, la asesoría del corredor debe demostrar que comprar **3 departamentos a crédito** aportando \$20.000.000\$ de pie en cada uno genera un **retorno sobre la inversión significativamente mayor** (9,04% mediante apalancamiento) que comprar 1 sola propiedad al contado (5,41% vía ROA).

4. Estructura y Protocolo de Documentos del Corretaje

1. Orden de Venta o Arriendo

Documento mediante el cual el propietario (mandante) faculta formalmente al corredor para gestionar comercialmente su propiedad.

- **Contenido Mínimo:**

1. Identificación completa del mandante y verificación del título de dominio mediante **Certificado de Dominio Vigente** expedido por el Conservador de Bienes Raíces (CBR) para validar la titularidad real.
2. Individualización del inmueble: Dirección, número de unidad, estacionamiento, bodega y Rol de Avalúo Fiscal.
3. Naturaleza del encargo: Con o sin exclusividad (plazo de exclusividad estándar: **90 días**).
4. Precio de venta o arriendo autorizado expresamente por el propietario.
5. Monto exacto de los honorarios (comisión) y oportunidad de cobro.

2. Orden de Visita

Documento emitido por el corredor que autoriza al cliente interesado a visitar la propiedad.

- **Contenido Mínimo:**

1. Identificación completa del visitante: Nombre, RUT, teléfono y correo electrónico.
2. Individualización de la propiedad a visitar y fecha exacta del recorrido.
3. Pauta clara de comisiones de corretaje y sus plazos/condiciones de pago.
4. Cláusulas de resguardo y multas por desistimiento o por intento de eludir al corredor negociando directamente con el dueño.
5. Firma en **original** (almacenada en archivo físico por constituir el único medio de prueba en juicios de cobro).

3. Oferta de Compra

Documento por escrito presentado por el interesado manifestando su intención formal de adquirir el inmueble bajo condiciones específicas. Se prohíbe gestionar ofertas verbales, por correo o WhatsApp.

- **Contenido Mínimo:**

1. Datos del oferente y dirección exacta de la propiedad.
2. Monto ofertado de compra y forma de pago (especificando si es al contado o con crédito hipotecario, indicando el monto del pie).
3. Plazos fijados para la firma de la compraventa y entrega material de la propiedad.
4. Cláusula de Arbitraje designando un **Árbitro Arbitrador** en caso de conflicto o desistimiento.
5. **Garantía de Seriedad de la Oferta:** Depósito obligatorio de un **cheque por el 10% del valor negociado**, cruzado y nominativo a nombre del vendedor.
6. **Cláusulas de Exoneración / Salida Sin Multa:** La oferta queda nula y no se ejecuta la garantía si:
 - El crédito hipotecario del comprador no es aprobado finalmente por la institución bancaria.
 - La tasación bancaria resulta significativamente inferior al precio acordado, impidiendo el financiamiento requerido.
7. Vigencia de la oferta: Plazo límite para respuesta del vendedor (estándar: 5 días hábiles).

4. Aceptación de Oferta / Cierre de Negocio

Documento firmado por el propietario mediante el cual acepta formalmente la oferta de compra por escrito.

- **Contenido Mínimo:**

1. Aceptación explícita del precio, forma de pago y plazos de entrega.
2. Entrega por parte del vendedor de un **cheque de garantía por el 10% del valor comercial** a favor del comprador para respaldar la seriedad del acuerdo.
3. Establecimiento de multas diarias por atraso en la entrega del inmueble fuera del plazo pactado.
4. Plazo límite asignado al vendedor para entregar la totalidad de los antecedentes legales del inmueble para el estudio de títulos.
5. Compromiso explícito de pago de las comisiones de corretaje al firmar la escritura o inscripción.

5. Promesa de Compraventa

Contrato preparatorio redactado por abogado, elevado a **Escritura Privada Notariada** o Escritura Pública, mediante el cual las partes se obligan a celebrar un contrato definitivo de compraventa en un plazo o condición determinada.

- **Características y Costos:**
 - Se utiliza a solicitud de clientes que prefieren un grado de formalidad superior al Cierre de Negocio.
 - Su costo de redacción es asumido por la parte que exige su confección (o repartido si hay mutuo acuerdo).
 - Las garantías del 10% se resguardan mediante **Instrucciones Notariales** firmadas ante Notario Público.

6. Contrato de Compraventa

Instrumento definitivo tras la aprobación del Estudio de Títulos.

- **Requisitos Operativos:**
 1. Debe ser otorgado por escritura pública e ingresado al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces (CBR) para perfeccionar la transferencia del dominio.
 2. Firma de las partes o de sus representantes legales con facultades vigentes.
 3. Custodia de los vales vista/cheques del pie y saldo mediante **Instrucciones Notariales** hasta que la propiedad quede efectivamente inscrita a nombre del comprador en el CBR.

7. Instrucciones Notariales y Acta de Entrega

- **Instrucciones Notariales:** Mandato por escrito otorgado al Notario para que custodie y libere los pagos (vales vista del pie, pagos del banco y cheques de comisión) únicamente cuando se le presente el Certificado de Dominio Vigente a nombre del comprador e inscripción de hipotecas.
- **Acta de Entrega Material:** Documento firmado en el inmueble al momento de la entrega formal de llaves, en el cual se deja constancia de:
 - Estado físico de la propiedad y funcionamiento de sus artefactos.
 - Lecturas finales de los empalmes de servicios básicos (agua, luz, gas).
 - Certificado de pago al día de los gastos comunes emitido por la administración del edificio o condominio.